

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ואליד אל הואשלה

פ/25/1837

הצעת חוק דמי מחלה (תיקון – איסור פיטורים בעת היעדרות בשל מחלת ילד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 4א בחוק דמי מחלה, התשל"ו–1976¹, בסעיף 4א –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "מחלתו" יבוא "או מחלת ילדו", ואחרי "לפי חוק זה" יבוא "או חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993², לפי העניין";

(2) בסעיף קטן (ב)(1), אחרי "מחלתו" יבוא "או מחלת ילדו, לפי העניין".

דברי הסבר

חוק דמי מחלה, התשל"ו–1976, אוסר בסעיף 4א על מעסיק לפטר עובד בזמן מחלתו וכל עוד צבורים לזכותו ימי מחלה במכסה שקבע החוק, בהתחשב בכך שזוהי היעדרות שנכפתה עליו ולא היעדרות מרצון. הצעת חוק זו באה לאסור על המעסיק לפטר גם עובד שנעדר עקב מחלת ילדו, מכיוון שגם היעדרות זו היא בעל כורחו ואינה מאפשרת לו להגיע לעבודה.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2066 ; 25/429). הצעת החוק זהה לפ/24/2066 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 206.

² ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.